방배5구역 조합원을 위한 세무 특강

주 최 방배5구역 재건축 조합 / 2026.01.13.

강 사 세무법인 다솔 대표세무사 안수남

세무법인다솔



세무사 **안수남**

www.dasotax.com
T) 02-550-2000

세무법인다솔

학력사항

남서울대학교 세무학과 졸업
연세대학교 법무대학원
남서울대학교 박사과정 수료

경력사항

국세청 산하 일선세무서 13년간 근무
한국세무사회 연수원 교수
기재부 조세개혁추진위원회 위원

저서

세무사 연수용 양도소득세 해설(한국세무사회)
세무조사 대책과 실무(한국세무사회)
양도소득세 해설(광교출판사 2006년~현재)
다주택자 중과세에서 살아남기(라의눈)
재개발 재건축 권리와 세금뽀개기(2025, 삼일인포마인)

특기사항

국내 최대규모 세무법인다솔의 대표
20년간 매년 양도소득세 실무서를 집필한 세무사를 교육하는 세무사!
20년간 KBS 경제투데이 생방송 세무상담 진행

목차

Ⅰ 재개발 및 재건축 사업의 개요 p. 4

Ⅱ 재개발 및 재건축 비과세 p. 16

Ⅲ 양도차익 계산 p. 37

Ⅳ 1+1 조합원입주권 p.57

Ⅳ 취득세•보유세•증여세 및 그 밖의 이슈 p.63

세무법인다솔

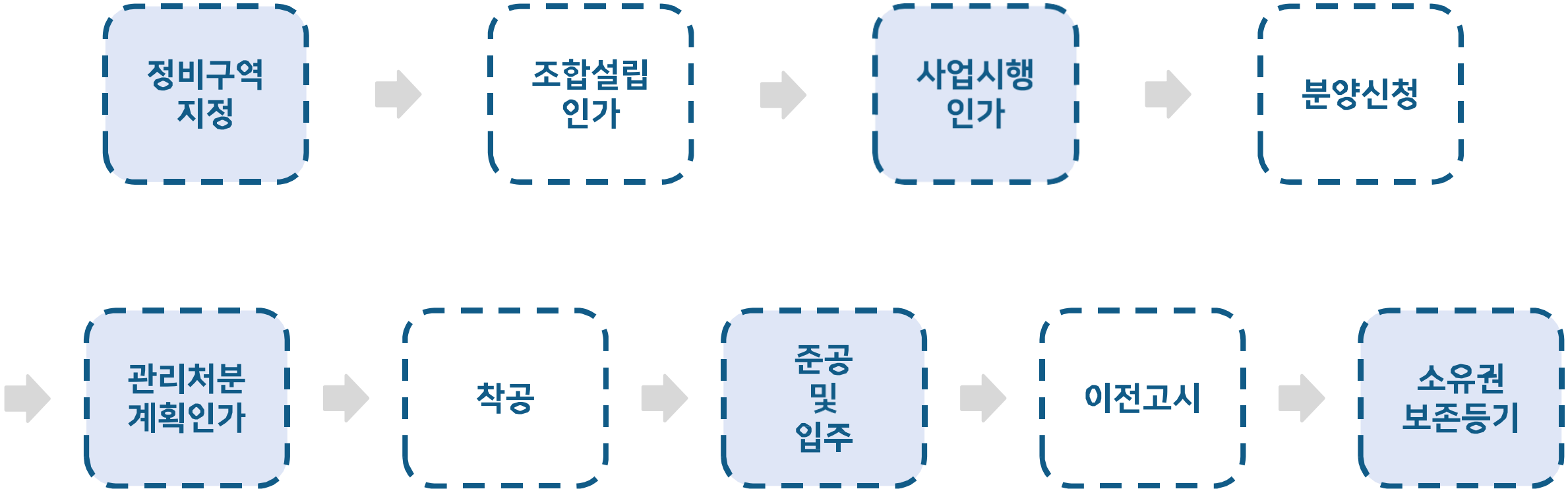
제1장

재개발 및 재건축 사업의 개요

도시정비사업의 의의

도시 및 주거환경정비법(도시정비법)에서 정한 절차에 따라
도시기능을 회복하기 위해 정비기간시설을 정비하고
주택 등 노후 불량건축물을 개량,건설하는 사업

정비사업의 절차(도시 및 주거환경정비법)



조합원입주권의 개념 및 취급

구분	내용
조합원입주권의 개념	재건축 및 재개발사업, 소규모재건축사업 조합의 조합원이 도시정비법에 따른 관리처분계획인가 및 소규모주택정비법에 따른 사업시행계획인가로 취득한 입주자로 선정된 지위(승계취득 포함)
주택 수에 포함 여부	도시정비법에 따른 재건축 및 재개발사업(2006.1.1. 이후), 소규모주택정비법에 따른 소규모재건축사업(2018.2.9. 이후), 가로주택정비사업, 자율주택정비사업 및 소규모재개발사업(2022.1.1. 이후)은 1세대1주택 비과세 및 다주택자 중과세 적용시 조합원입주권을 주택 수에 포함
조합원입주권의 범위	△ 재개발 및 재건축사업의 관리처분계획 인가로 취득한 조합원의 조합원입주권 △ 조합원입주권을 승계취득한 조합원입주권 △ 토지만 보유한 주택재개발사업의 원조합원이 취득한 조합원입주권 ※ 이 경우 완성일 이후에 보유기간 등 비과세 요건을 갖추어야 1세대1주택 비과세 적용
조합원입주권 제외	△ 기존상가를 보유한 자가 상가를 취득할 수 있는 권리(상가입주권)를 취득한 경우 △ 주거환경개선사업 시행으로 취득하는 특별분양권 △ 지역주택조합의 조합원이 보유하고 있는 분양권

권리가액(종전부동산 평가액)

종전부동산의 평가액이라 함은

관리처분계획 등에 의하여 정하여진 가격에 의함

□ 권리가액

· 관리처분 계획에 의하여 정해진 가격

· 권리가액 = 종전부동산 감정가액 x 비례율

· 비례율 = $\frac{\text{정비사업 완료 후 총수입 추산액} - \text{총 소요사업비}}{\text{종전부동산 평가액}}$

· 총수입금액 = 조합원분양수입 + 일반분양수입

청산금과 분담금

○ 청산금(환급금)

▢ 권리가액 > 조합원 분양가인 경우 조합원이 받는 현금

▢ 종전부동산의 분할양도로 보아 양도소득세가 과세됨

▢ 1세대1주택 비과세 요건을 갖춘 경우 비과세가 적용됨

○ 분담금(추가 건축비)

▢ 권리가액 < 조합원 분양가인 경우 조합원이 납부할 현금

▢ 양도차익 계산에 있어서 필요경비로 계상

▢ 새로운 취득으로 보아 비과세 및 장특공제 기간 계산함

■ 관리처분

사업시행구역 안에 있는 종전 부동산의 소유권, 임차권, 저당권 등을 재개발이나 재건축 사업에서의 해당 권리로 변환시켜 배분하는 절차를 말함

※ 관리처분계획인가일 : 조합원의 권리가 확정된 날

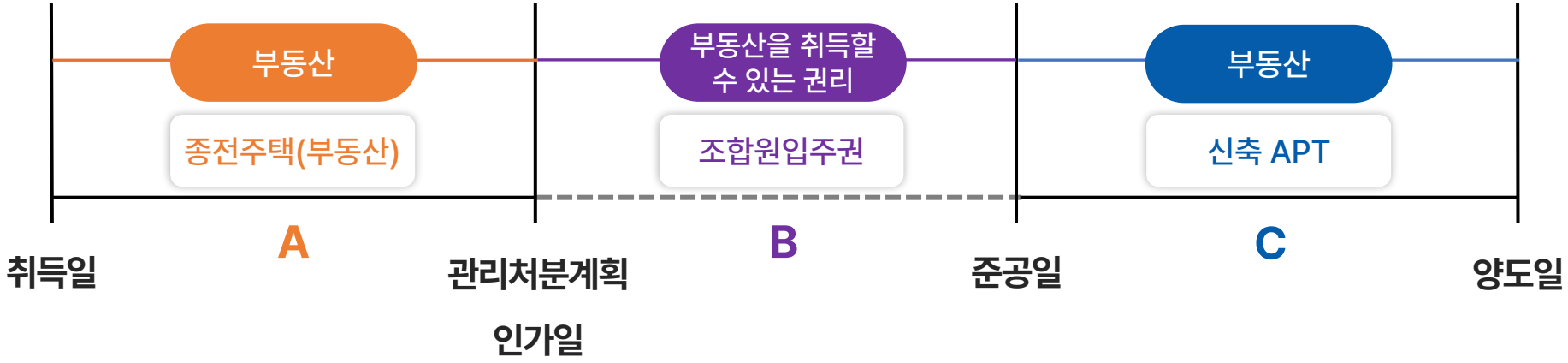
■ 재개발, 재건축사업은 환지개념이 적용됨

▢ 도정법상 재개발 및 재건축사업과 빈집 및 소규모 주택정비사업은 도시개발법상 환지로 봄.

▢ 관리처분계획인가에 따라 원조합원이 취득한 신축주택은 종전부동산의 연속으로 봄

⇛ 관리처분으로 취득한 부동산의 취득시기는 종전부동산을 취득한 때임.

정비사업과 자산변화



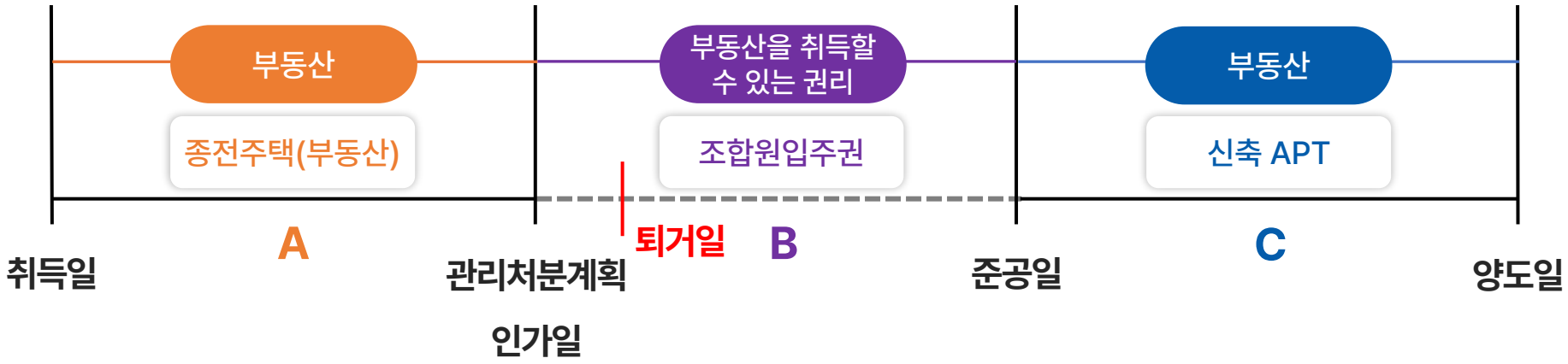
▢ 종전부동산 → 조합원입주권으로 변환되는 시기

- 도시정비법에 따른 재건축 및 재개발사업 : 관리처분계획 인가일
- 소규모주택정비법에 따른 소규모재건축사업 : 사업시행인가일

▢ 조합원입주권 → 부동산으로 변환되는 시기

- 도정법,소규모주택정비법 모두 : 준공일

양도시기별 1세대1주택 비과세 자산



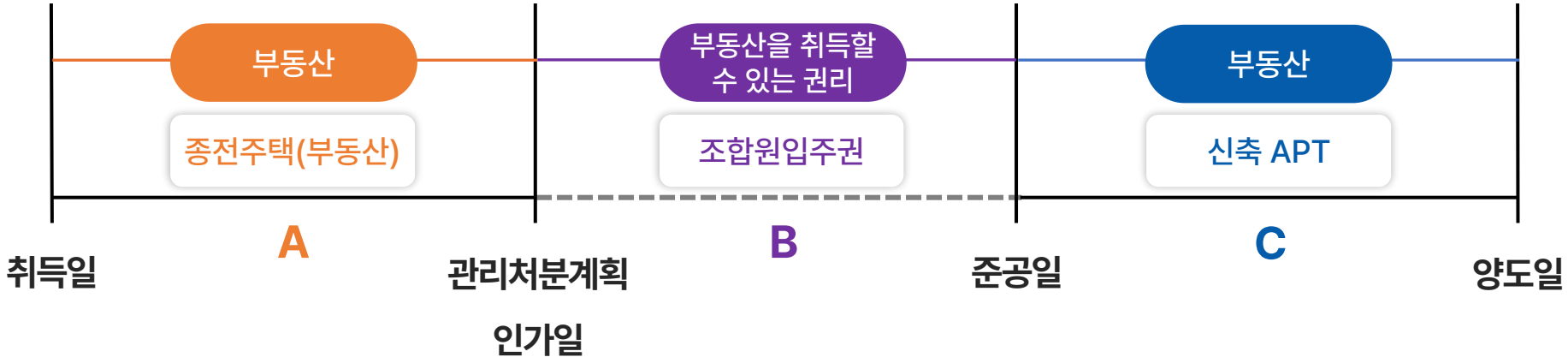
○ 관리처분인가 전 취득, 관리처분인가 전 양도(A취득 ⇛ A양도)　　: 주택 비과세

▫ 보유기간 계산 : 취득일~양도일

○ 관리처분인가 전 취득, 관리처분인가 후 준공일 전 양도(A취득 ⇛ B양도) : 조합원입주권 비과세 특례

▫ 보유기간 계산 : 취득일~ 퇴거일(철거일)

양도시기별 1세대1주택 비과세 자산



○ 관리처분인가 전 취득, 준공 후 양도(A취득 ⇛ C양도)　　: 주택 비과세

▫ 원칙 : 취득일부터 양도일까지 보유 및 거주기간 통산

▫ 분담금납부한 경우로서

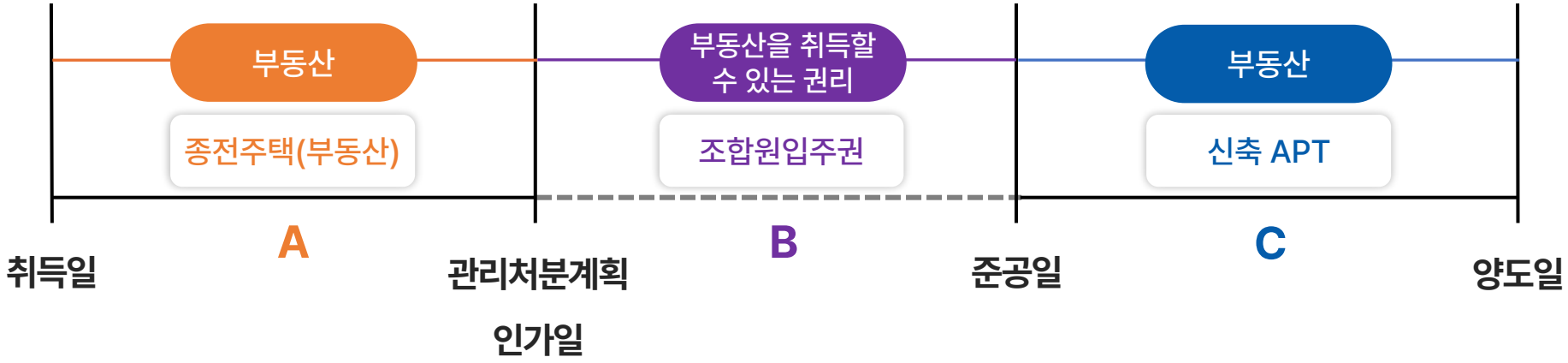
- 건물만 증가한 경우　　: 원칙과 동일
- 부수토지가 증가한 경우 : 준공일로부터 보유 및 거주기간 계산

※ 이 경우 단기보유 시 중과세율 적용되므로 주의

○ 관리처분인가 후 준공일 전 취득, 준공 후 양도(B취득 ⇛ C양도) : 주택비과세

▫ 보유기간 계산 : 준공일~양도일

양도시기별 장기보유특별공제 적용방법



○ 장기보유 특별공제

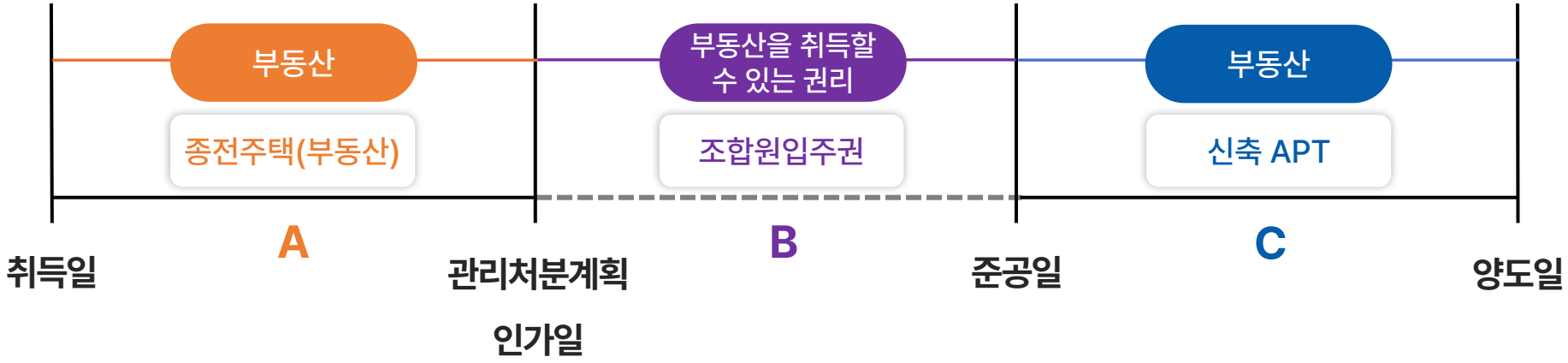
▫ 공제대상

- 부동산만 공제대상
- 부동산상 권리인 조합원 입주권은 공제대상 제외(단, 종전 부동산 양도차익은 공제대상임)

▫ 공제율

- 일반부동산 : 3년 이상 1년마다 2%(한도 30%)
- 1세대1주택(3년 이상 보유, 2년 이상 거주한 경우) : 1년 마다 보유 4%, 거주 4% (한도 80%)

양도시기별 장기보유특별공제 적용방법



○ 양도시기별 공제 범위

▫ 관처일 전 부동산 양도(A취득 ⇛ A양도)

: 전체양도 차익 장특공제 대상

▫ 관처일 후 준공 전 입주권 양도(A취득 ⇛ B양도)

- 취득일로부터 관처일까지 종전부동산 양도차익은 전체 양도차익에 장특공제 적용
- 관처일 이후 양도일까지 입주권 양도차익은 장특공제 배제

▫ 관처일 전 취득 준공일 후 양도(A취득 ⇛ C양도)

- 종전부동산 취득일로 부터 양도일까지 전체양도차익 장특공제
- 단 분담금 납부부분은 관처일로부터 양도일까지 보유기간 계산

▫ 조합원 입주권을 승계취득한 경우(B취득 ⇛ C양도)

- 준공일로부터 양도일까지 보유기간 장특공제

처분시기별 보유기간 계산

구분		A 취득 / B 양도	A 취득 / C 양도	B 취득 / C 양도
장특공제	종전부동산	A 취득일 ~ 관처일	A 취득일 ~ C 양도일	준공일 ~ 양도일
	분담금	-	관처일 ~ C 양도일	
비과세	종전주택	A 취득일 ~ 철거일	A 취득일 ~ C 양도일	준공일 ~ 양도일
	분담금	-	준공일 ~ C 양도일	
세율	종전주택	A 취득일 ~ B양도일	B 취득일 ~ C 양도일	준공일 ~ 양도일
	분담금	-	준공일 ~ C양도일	

제2장

재개발 및 재건축 비과세

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

비과세 요건

※ 조건 : 1세대 1주택 보유자가 관리처분으로 조합원 입주권을 취득한 경우

(1) 원조합원의 기존주택은 관리처분계획인가일 현재 비과세 요건을 갖추었을 것

○ 보유 및 거주기간 요건

- 조합원입주권 양도일 현재의 1세대 1주택 비과세 요건 적용

○ 보유 및 거주기간 계산

① 원칙 : 취득일 ~ 관리처분계획인가일

② 예외 : 취득일 ~ 철거일(실제로 거주한 주택인 경우)

▣ 적용대상 조합원 입주권

주택을 소유하던 거주자가 해당 주택이 입주권으로 변환 후 양도하는 경우

① 도정법에 따른 관리처분계획의 인가에 따라 취득하는 재개발, 재건축사업

② 2018.2.9. 이후 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법에 따른 소규모재건축 사업

③ 2022.1.1. 이후 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법에 따른 자율주택정비사업, 가로주택 정비사업 또는 소규모 재개발 사업

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

비과세 요건

(2) 양도일 현재 다른 주택이 없을 것

○ 예외 : **1주택을** 취득한 날로부터 **3년 이내**에 조합원입주권을 양도 시 비과세 적용

○ **미적용특례**

- 혼인 ·동거봉양합가주택
- 상속주택
- 농어촌주택
- 5년 이상 임대한 장기임대주택
- 조합원입주권
- 2021.1.1. 이후 취득한 분양권

○ 조특법상 감면대상주택은 다른 주택에서 제외됨

(조특법 97조, 97조의2, 98조~98조의 8, 99조의2, 99조의4)

○ 사업용 재고자산은 다른 주택에서 제외됨

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

비과세 요건

(3) 12억원을 초과하는 조합원입주권

- 조합원입주권의 양도가액이 12억원을 초과하는 경우에는 고가주택과 동일하게 과세

(4) 1주택에 대해 2개의 조합원입주권을 취득한 경우

- 먼저 양도하는 조합원입주권은 양도소득세 과세됨

※ 추가로 취득한 60㎡ 이하 입주권은 이전 고시일부터 3년 이내 전매금지

(5) 겸용주택의 보유로 취득한 조합원 입주권의 비과세 범위

■ 전체를 주택으로 보는 경우

- 전체 양도가액이 12억원 이하이고 주택부분>주택외의 부분인 경우 전체를 주택으로 보아 비과세

■ 주택부분만 비과세 되는 경우

- 전체 양도가액이 12억원 이하이고 주택부분<주택외의 부분인 경우

- 2022.1.1. 이후 양도하는 전체 양도가액이 12억원을 초과하는 고가입주권인 경우

⇛ 주택과 주택외의 건물의 양도가액 구분이 불분명한 때에는 기존건물과 그 부수토지의 평가액에 의 하여 안분계산(재산-1120, 2009.12.28.)

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

상속주택 특례의 경우

일반주택 (양도주택)	상속주택 (보우주택)	비과세 여부	비고
주택	주택	○	소득령 제155조 제2항
주택	입주권	○	소득령 제156의2 제6항
입주권	주택	X	법규재산-842 (2022.4.29.)
입주권	입주권	X	법령해석재산-3217 (2016.8.16.)

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

동거봉양 합가, 혼인 합가 특례의 경우

내용	비과세 여부	비고
1주택자와 1조합원입주권자 합가 (입주권 양도)	X	재산-1204(2009.06.17.)
혼인 후 주택의 조합원입주권 전환 (입주권 양도)	○	기획재정부재산-1410(2009.09.10)

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

거주주택 비과세 특례의 경우(소득세법시행령 제 155조 제 20항)

내용	비과세 여부	비고
장기임대주택이 조합원입주권인 경우	○	부동산납세-823(2017.07.19)
관리처분계획인가 후 임대주택 사업자등록을 한 경우	X	서면부동산2019-3508(2019.11.19)
거주주택이 입주권인 경우	X	법령해석재산-97(2020.3.19.)

조합원입주권 양도에 대한 비과세 특례

조세특례제한법상 감면대상주택(다른 주택에 해당되지 않는 주택)

① 『조세특례제한법』 제 97조에 규정한 5년 이상 장기임대주택
② 『조세특례제한법』 제 97조의 2에 규정한 5년 이상 장기임대주택
③ 『조세특례제한법』 제 98조에 규정한 미분양주택
④ 『조세특례제한법』 제 98조의 2에 지방미분양주택 취득자에 대한 과세특례
⑤ 『조세특례제한법』 제 98조의 3 및 제98조의 5 미분양주택 취득자에 대한 과세 특례
⑥ 『조세특례제한법』 제 98조의 6 준공 후 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세 특례
⑦ 『조세특례제한법』 제 98조의 7 및 제 98조의 8 미분양주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세특례
⑧ 『조세특례제한법』 제 99조의 2 신축주택 등 취득자에 대한 양도소득세의 과세특례
⑨ 『조세특례제한법』 제 99조의 4에 규정한 농어촌 주택 및 고향주택

준공 후 재건축한 신축주택을 양도한 경우(1세대 1주택 비과세 판단 시)

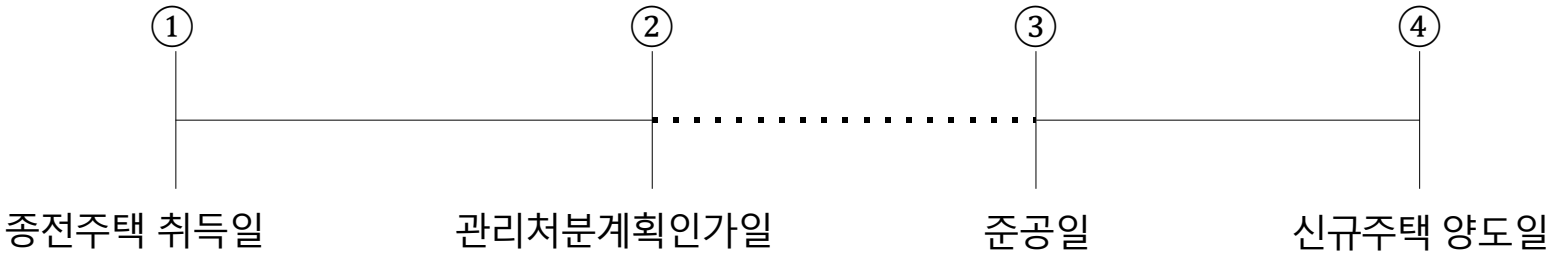
출자한 부동산에 따른 보유기간 통산 여부

출자한 종전부동산			종전주택 기간	공사 기간	신주택 기간
① 주택 + 부수토지			통산	통산	통산
② 증가한주택면적(청산금납부)			통산	통산	통산
③ 증가한토지면적(청산금납부)			–	–	준공일기산
④ 토지(기타건물포함)			–	–	준공일기산
⑤ 무허가 주택	주택		통산	통산	통산
	부수토지	타인소유	–	–	준공일기산
		시유지/국유지	통산	통산	통산

사유지와 국유지를 조합이 분배받은 경우는 준공일로부터 기산

준공 후 재건축한 신축주택을 양도한 경우

청산금을 납부하고 주택부수토지 증가하는 경우



구분	종전주택	청산금 납부분	
		신축건물분	토지증가분
1세대 1주택 비과세 보유・거주기간	①~④	①~④	③~④
장기보유특별공제	①~④	②~④	②~④
세율	①~④	①~④	③~④

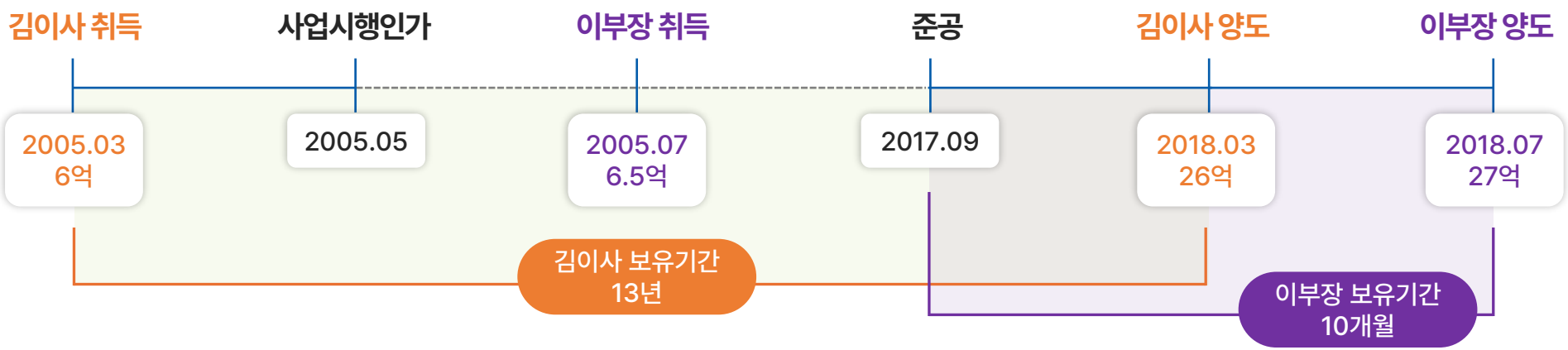
조합원입주권을 승계취득한 경우

준공일을 취득일로 보아 비과세·장기보유특별공제·세율 등 보유기간을 계산함

승계취득한 사유는 매매, 증여, 상속에 불구하고 동일함

아크로oo아파트 양도 사례 | 재건축아파트 특성

1세대 1주택 재건축 주택 양도한 김이사와 이부장 사례



	김이사	이부장
취득	**2005년 3월 - 6억원** 취득	**2005년 7월 – 6.5억원** 취득
양도	2018년 3월 26억원 양도 - 양도세: **8천만원**	2018년 7월 – 27억원 양도 - 양도세 **8억원**

김이사는 주택을 취득, 이부장은 **입주권**(사업시행인가일 2005년4월)을 취득

: 보유기간 계산 김이사는 취득일부터 양도일, 이부장은 준공일(2017년9월)로부터 양도일

신축주택 또는 조합원입주권을 단기보유한 경우 중과세 적용 주의

○ 단기보유 사례

▢ 재개발사업에서 종전부동산이 주택이 아닌 경우로써 관리처분에 따라 조합원입주권을 취득하여 준공 후 양도하는 경우

▢ 재개발 및 재건축사업에서 승계조합원이 준공 후 양도하는 경우

▢ 재건축사업에서 상가소유자가 관리처분에 따라 조합원입주권을 취득하여 준공 후 양도하는 경우

▢ 조합원이 분담금을 납부한 경우로써 부수토지가 증가한 경우

⇛ 상기사례는 모두 준공일로부터 보유기간을 기산함

▢ 승계조합원이 조합원입주권을 단기 보유하고 양도하는 경우

⇛ 취득일로부터 양도일까지 보유기간 계산

○ 중과세율 적용

▢ 중과세 대상 : 주택과 부수토지 모두를 중과세함

▢ 중과세율 : 1년미만 보유 70%, 2년미만 보유 60% 적용

1주택자가 조합원입주권을 취득하고 종전주택 양도 시 비과세 요건

일시적 2주택 준용

○ 조합원입주권 취득일로부터 “3년 이내” 종전주택 양도시 비과세 적용
(“일시적 2주택“ 비과세 논리와 동일)

○ 비과세 요건
- 종전주택을 취득한 날로부터 1년 이상이 지난 후에 조합원입주권을 취득할 것
- 조합원입주권을 취득한 날로부터 3년 이내에 종전주택을 양도할 것
- 종전주택은 양도일 현재 비과세 요건을 충족할 것

1주택자가 조합원입주권을 취득하고 종전주택 양도 시 비과세 요건

일시적 2주택 준용

구분	내용	비고
상가 →주택입주권 변경	상가입주권이 관리처분계획 변경 인가로 주택입주권이 된 경우, 변경된 관처일 기준으로 156의2 제3항 (1주택+1입주권 사례) 적용	법규재산-2942 (2022.5.18)
일시적 2주택자의 신규주택이 조합원입주권으로 변환	신규주택 취득일로부터 일시적 2주택 양도기한 이내 종전주택 양도시 소령 155 ① (1주택+1주택 사례) 적용	법규재산-1119 (2022.10.6)

1주택자가 조합원입주권을 취득하고 종전주택 양도 시 비과세 요건

실수요 목적으로 조합원입주권을 취득한 경우 비과세 적용

○ 비과세 요건

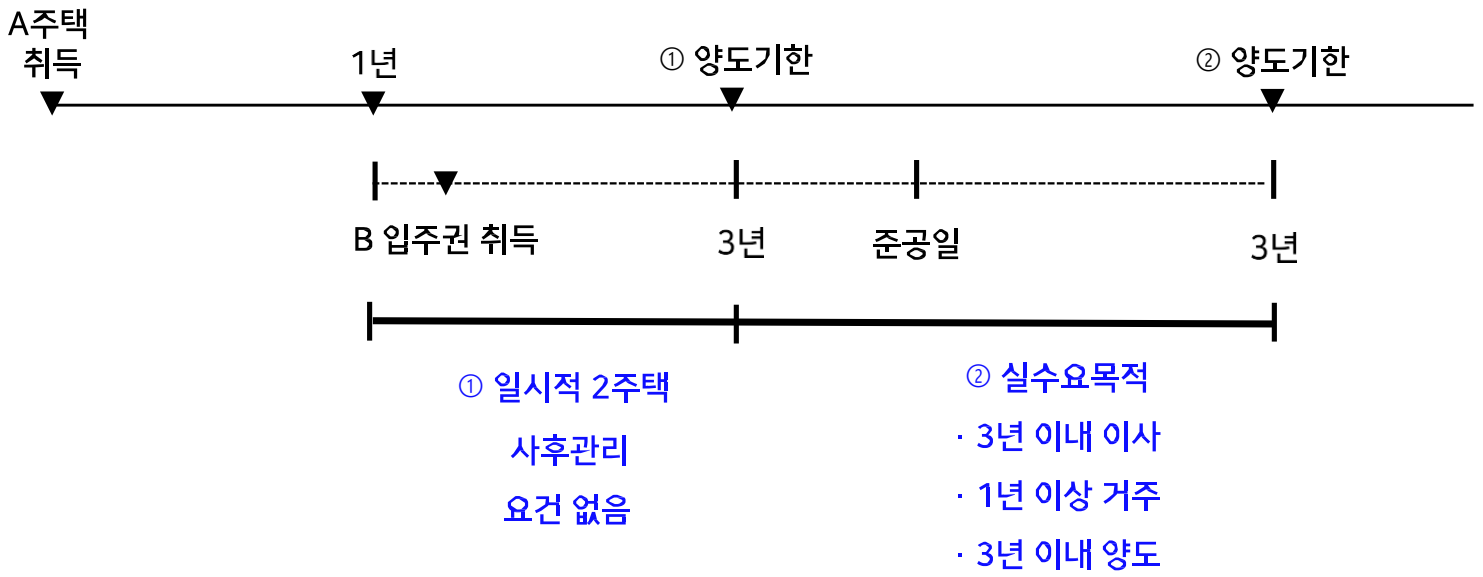
- 종전주택을 취득한 날로부터 1년 이상이 지난 후에 조합원입주권을 취득할 것 (2022.2.15. 이후)
- 신축주택 완성일로부터 3년(2023.01.11. 이전 양도는 2년) 이내에 이사가서 1년 이상 계속 거주할 것
- 신축주택 완성 전 또는 완성 후 3년(2023.01.11. 이전 양도는 2년)이내에 종전주택을 양도할 것
- 종전주택은 양도일 현재 비과세 요건을 충족할 것

▣ 신규입주권이 주택으로 완공된 후 조합원입주권을 양도한 경우 (주택 → 입주권) + (입주권 → 주택)

조합원입주권을 1개 보유한 1세대(관리처분계획의 인가일 현재 1세대1주택 비과세 요건을 충족하는 기존주택을 소유하는 세대)가 새로운 조합원입주권을 취득하여 그 조합원입주권이 해당 1주택으로 완성 전 또는 완성 후 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도하는 경우 입주권 비과세 특례를 적용함

(기재부재산-50 2023.1.10.)

1주택자가 조합원입주권을 취득하고 종전주택 양도 시 비과세 요건



1주택자가 조합원입주권을 취득하고 종전주택 양도 시 비과세 요건

· 공통

- 종전주택 취득일로부터 1년 이상 경과 후 입주권 취득
- 양도하는 종전주택은 양도일 현재 비과세 요건 충족

· 양도기한/추가요건

구분	①일시적 2주택	②실수요 목적
양도기한	입주권 취득일로부터 3년	준공일로부터 3년
추가요건	없음	· 3년 이내 이사 · 1년 이상 거주

1주택자가 재개발사업 시행기간 중 대체주택을 취득하여 양도한 경우

✨ 적용대상

- 1주택을 소유한 1세대가 그 주택에 대한 재건축 등 시행기간 동안 거주하기 위한 대체주택에 대한 비과세

✨ 비과세 요건(모두충족)

- 사업시행인가일 이후 대체주택을 취득하고 1년 이상 거주 (보유기간 제한 없음)
- 완성 후 3년(2023.01.11. 이전 양도는 2년) 이내 재건축 주택으로 이사하여 1년 이상 계속 하여 거주

- 재개발. 재건축 주택 완성 후 3년(2023.01.11. 이전 양도는 2년) 이내 종전주택 양도
- 1주택을 소유한 1세대의 판단시점 : 대체주택의 취득시점 (기획재정부 재산제세과 – 1270, 2023.10.23.)

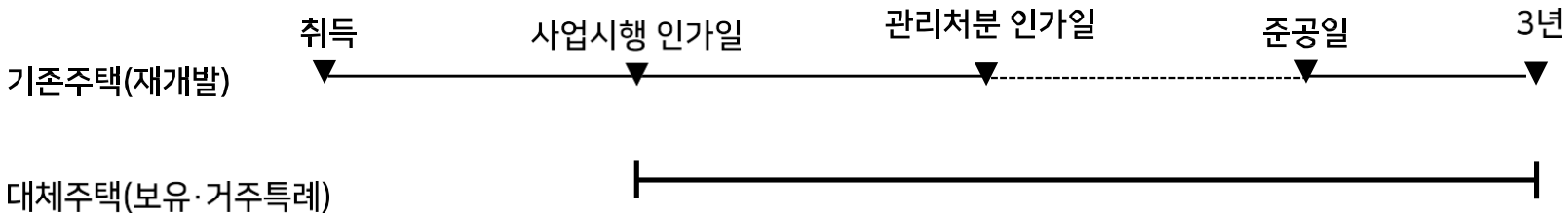
1주택자가 재개발사업 시행기간 중 대체주택을 취득하여 양도한 경우

예규판례

내용		대체주택 특례여부	비고
대체주택이 재건축 · 재개발 되는 경우	대체주택이 재개발되어 완공된 후 양도	O	부동산거래관리과-26 (2012.01.13.)
	대체주택의 대체주택 취득시 (1세대 3주택)	X	재산세과-1039 (2009.05.26.)
	대체주택을 입주권으로 양도시	x	부동산납세과-1024 (2021.07.20.)

내용	대체주택 특례여부	비고
1세대 1주택이 1+1 입주권으로 변한 경우 대체주택 적용	X	법령해석재산-3798(2019.09.03.)
대체주택으로 취득한 분양권 또는 입주권이 주택 완성 후 1년 거주시 대체주택 적용	O	부동산납세과-231(2022.02.08)

1주택자가 재개발사업 시행기간 중 대체주택을 취득하여 양도한 경우



<취득요건>

· 사업시행인가일 이후 취득

· 대체주택 취득일 현재 1주택자

<거주요건>

· 1년이상 거주

<양도요건>

· 준공일로부터 3년이내

· 이사후 1년이상 거주

· 대체주택 양도

제3장

양도차익 계산

재건축 주택의 장기보유특별공제

1. 종전부동산에 대한 양도차익

□ 보유기간은 구주택 취득일로부터 신축주택 양도일까지 기간을 통산하여 보유기간 계산

(공사기간도 보유기간에 포함)

□ 거주기간은 구주택의 거주기간과 신축주택의 거주기간을 통산 함(공사기간은 불포함)

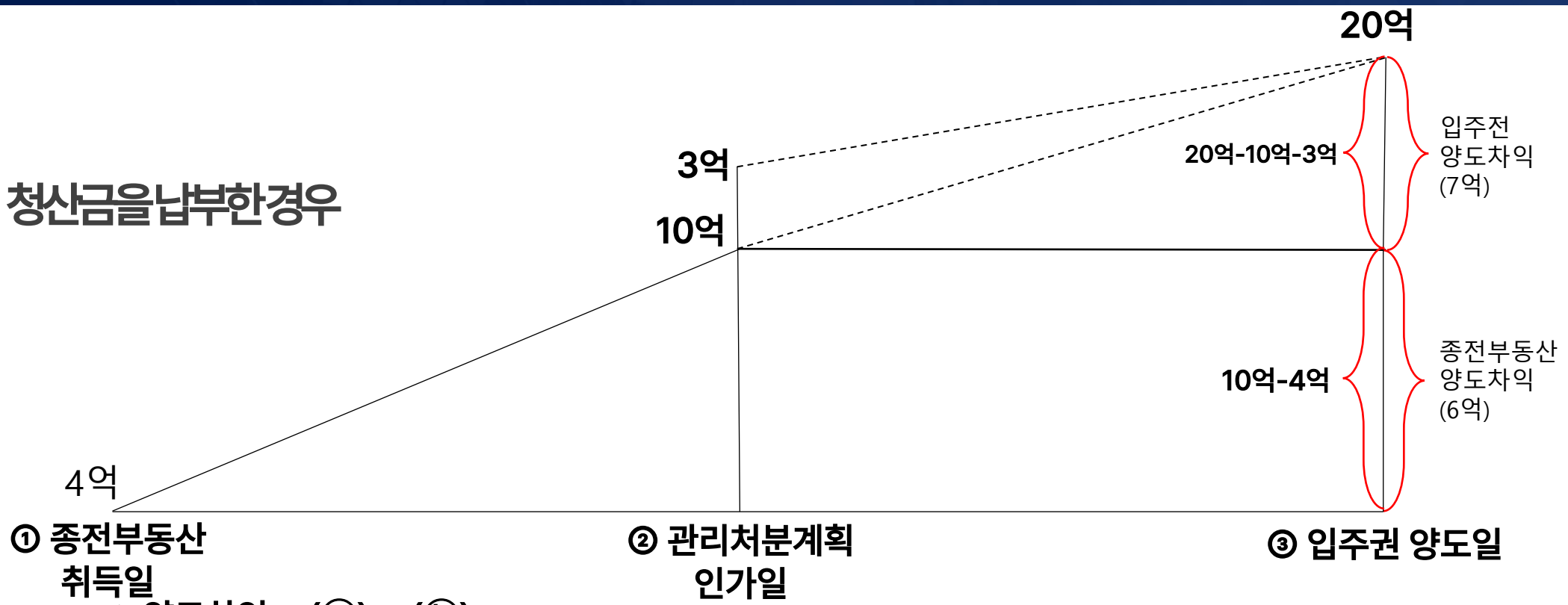
2. 분담금에 대한 양도차익

□ 보유기간은 관리처분계획인가일로부터 양도일까지 기간을 보유 기간으로 계산

□ 거주기간은 신축주택의 거주기간만 계산

조합원입주권 양도차익

가 청산금을납부한경우



◈ 양도차익 = (ⓐ) + (ⓑ)

(ⓐ) 관리처분계획 등 인가 전 양도차익 = 권리가액 - 취득가액-기타필요경비

(ⓑ) 관리처분계획 등 인가 후 양도차익 = 양도가액-(권리가액+ 분담금)-기타 필요경비

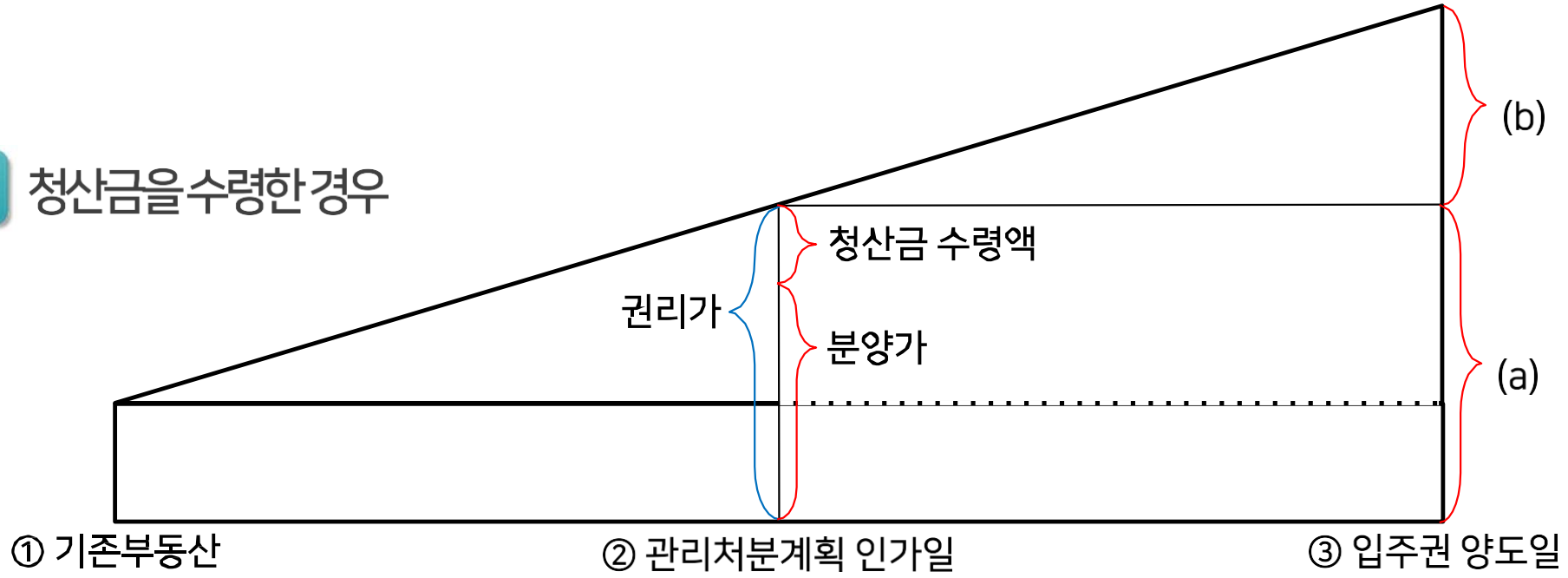
◈ 장기보유특별공제

○ 종전부동산 양도차익(6억) X 관처일 ~ 종전부동산 취득일 보유기간 공제율

○ 입주권 양도차익(7억) : 장특공제 배제

조합원입주권 양도차익

나 청산금을 수령한 경우



◈ 양도차익 = (ⓐ) + (ⓑ)

인가전 양도차익	=(권리가액-취득가액-기타필요경비) ×(권리가액-청산금) ÷권리가액
인가후 양도차익	=양도가액-(권리가액-청산금)-기타필요경비

조합원입주권 양도차익

다 기존건물과 부수토지의 취득가액을 알 수 없는 경우(취득가액산정)

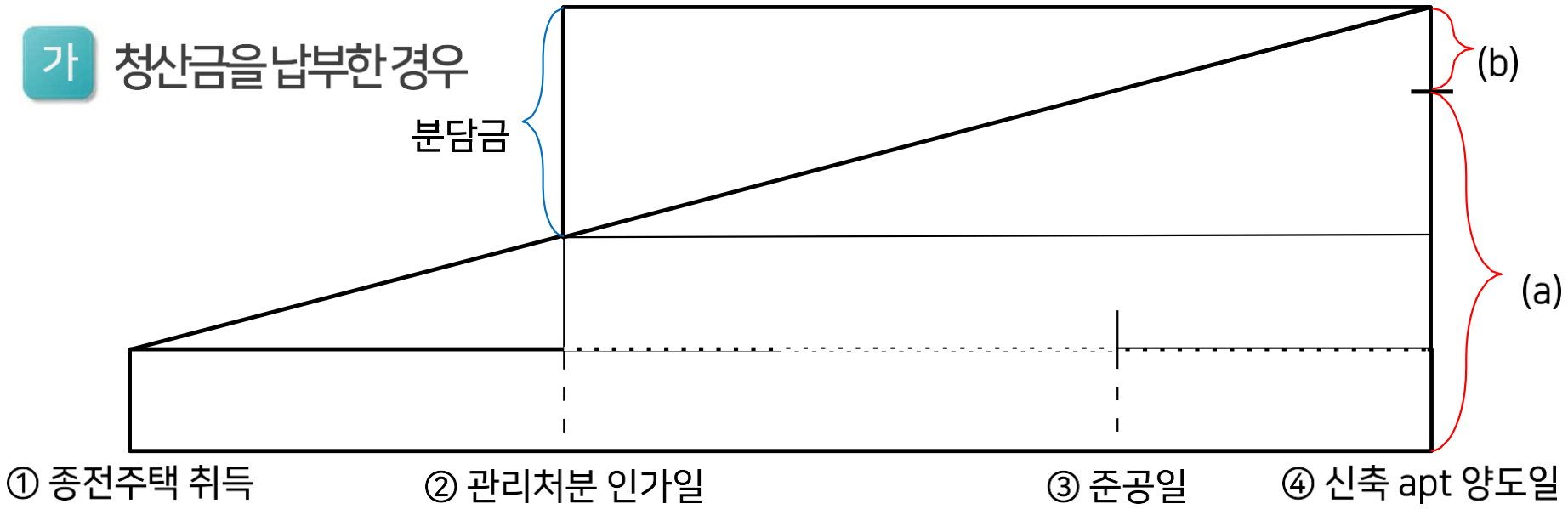
기존건물과 부수토지의 취득가액 (환산가액)

$$= \text{권리가액} \times \frac{\text{취득일 현재 기존건물과 부수토지의 기준시가}}{\text{관리처분계획 인가일 현재 기존건물과 부수토지의 기준시가}}$$

- ✓ 일괄고시가액이 있는 건물(주택)과 부수토지 기준시가 : 일괄 고시가액
- ✓ 일괄고시가액이 없는 일반건물과 부수토지 :
  - ❖ 일반건물기준시가(건물)
  - ❖ 개별공시지가(토지)

신축주택 양도차익

가 청산금을 납부한 경우



◈ 양도차익 = (ⓐ) + (ⓑ)

(ⓐ) 기존건물분 양도차익

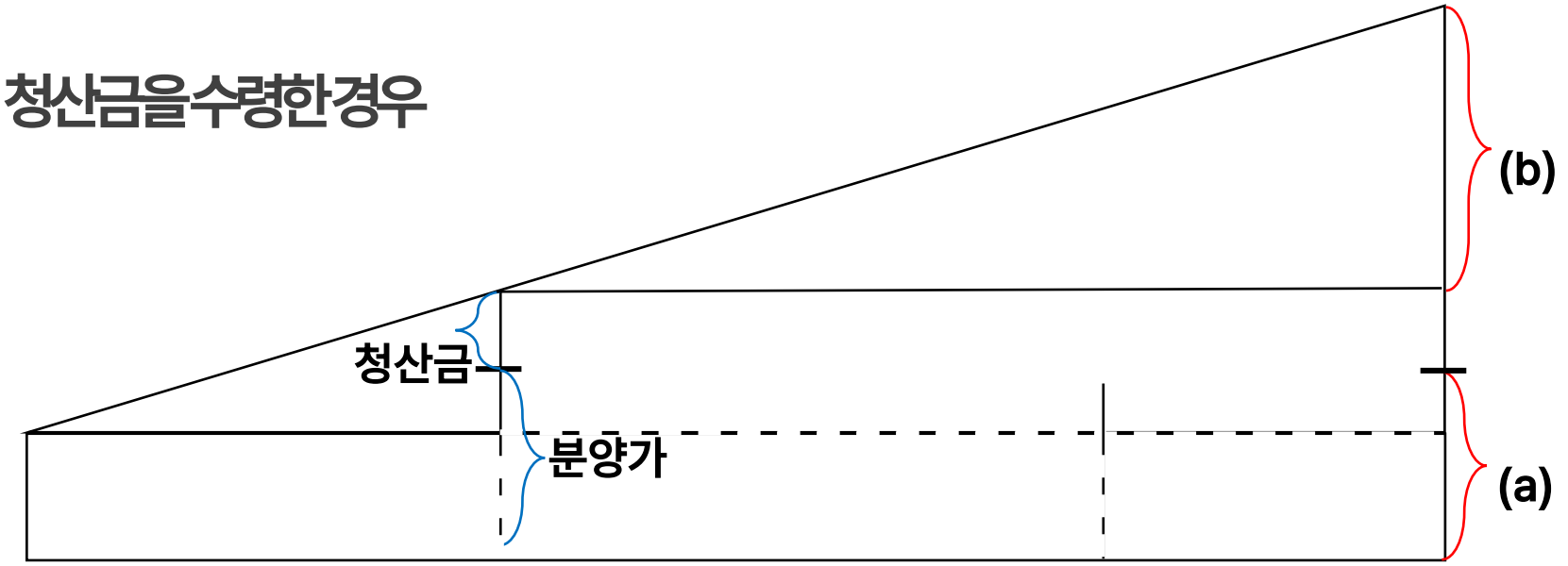
= {[관리처분계획인가 후 양도차익 × 권리가액 ÷ (권리가액 + 청산금)] + 관리처분계획인가 전 양도차익}

(ⓑ) 청산금 납부분 양도차익

= [관리처분계획인가 후 양도차익 × 청산금 ÷ (권리가액 + 청산금)]

신축주택 양도차익

나 청산금을수령한경우



◈ 양도차익 = (ⓐ) + (ⓑ)

인가전 양도차익	=(권리가액 - 취득가액 - 기타필요경비) x(권리가액 - 청산금) ÷ 권리가액
인가후 양도차익	=양도가액 - (권리가액 - 청산금) - 기타필요경비

처분시기에 따른 유불리

구분	관리처분계획인가일 전	관리처분계획인가일 후
비과세 적용 근거법	주택 양도(소법89①3호)	조합원입주권 양도(소법89①4호)
비과세 특례 적용	특례적용	특례적용배제 (단, 일시적 2주택 적용)
비과세 및 중과세 판정시 주택 수	포함	포함
양도시 중과세 적용 여부	중과세 적용	중과세 배제
장기보유특별공제	전체 양도차익 공제	관리처분계획인가일 이후 발생한 양도차익은 공제 배제
조세특례제한법의 감면	감면 적용	감면 배제

처분시기에 따른 유불리 사례(1세대 1주택임)

✨ 양도가액 : 35억원, 권리가액 : 15억원, 취득가액 : 5억원, 분담금 없음
취득일로부터 관처일까지 15년 보유, 12년 거주함

구분	양도가액	취득가액	양도차익	장특공제	과세표준	부담세액
준공 전 양도	35억원	15억원	20억원	0	14.5억	4.6억원
	15억원	5억원	10억원	5.2억원		
준공 후 양도	35억원	15억원	20억원	15.7억원	4억원	1.4억원
	15억원	5억원	10억원			

재건축 아파트 처분 취득 시기 주의

1. 관리처분계획인가일 이전에 처분한 경우(종전주택으로 양도할 경우)

· 주택에 대한 비과세가 적용됨

· 일시적 1세대 2주택, 상속주택 특례

· 동거봉양합가 특례, 장기임대주택 비과세 특례가 적용됨

· 장기보유특별공제를 양도차익 전체에 대해 적용받음

2. 관리처분계획인가일 이후 준공 전에 처분한 경우(조합원입주권으로 양도한 경우)

· 조합원입주권에 대한 비과세가 적용됨

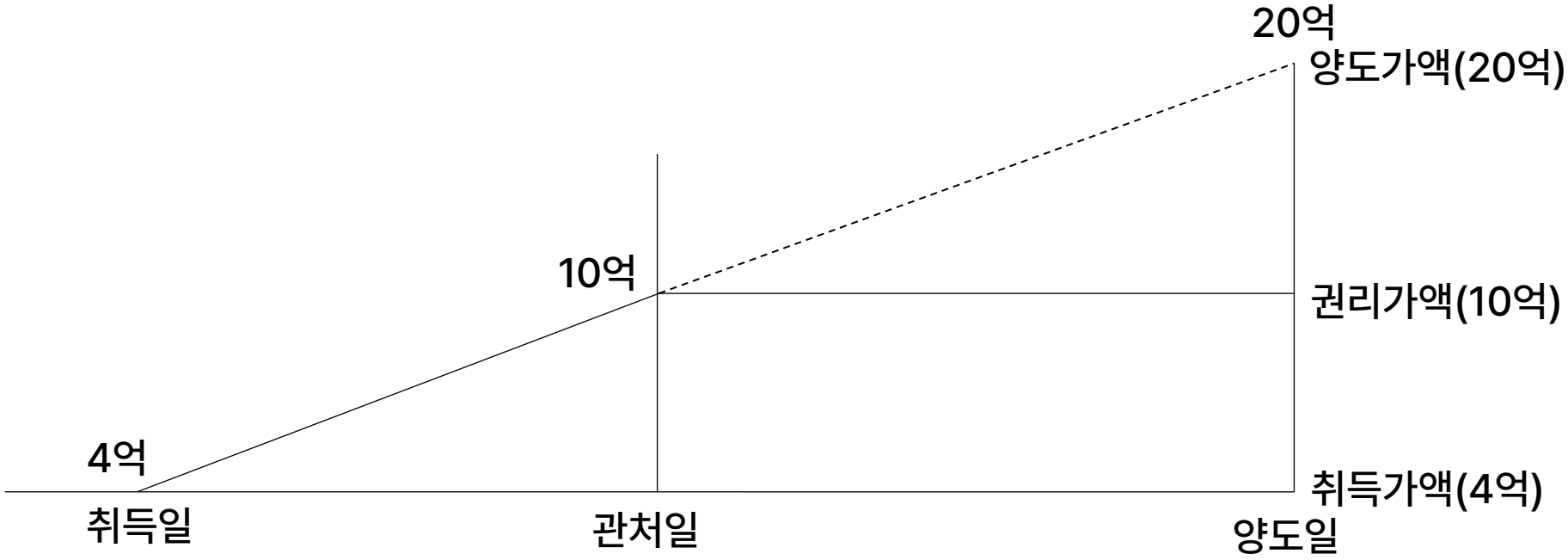
· 일시적 1세대 2주택 특례 규정은 적용됨

· 상속주택 · 동거봉양합가 · 혼인 합가 · 장기임대주택 비과세 특례 규정은 적용받지 못함

· 장기보유특별공제는 취득일로부터 관리처분계획인가일까지 보유기간에 발생한 양도차익에 대해서만 가능

재건축 아파트 처분 취득 시기 주의

준공 전 조합원입주권 양도한 경우



- 종전주택 양도차익 (6억) : 권리가액(10억) – 취득가액(4억)
- 관처일 이후 양도차익 (10억) : 양도가액(20억) – 권리가액(10억)
- 종전주택에서 발생한 양도차익 6억원만 장특공제 가능
- 관처일 이후 발생한 양도차익 10억원은 장특공제 배제

재건축 아파트 처분 취득 시기 주의

3. 준공일 이후 양도한 경우(완성된 주택으로 양도)

· 주택으로 보아 비과세가 적용됨

· 분담금을 부담하고 부수토지가 증가한 경우

- 준공일부터 기산하여 보유(거주)기간 2년을 충족해야 비과세 가능

· 장기보유 특별공제

- 종전주택에서 발생한 양도차익은 취득일 ~ 양도일 기간 공제율 적용
- 분담금 납부분 양도차익은 관처일 ~ 양도일 기간 공제율 적용

재건축 아파트 처분 취득 시기 주의

4. 1세대 1주택자가 재개발 · 재건축 진행중인 주택을 취득할 경우

(1) 관처일 이전 주택으로 취득한 경우

- 일시적 1세대 2주택 비과세 특례가 적용되어 취득일로부터 3년 이내 종전주택을 양도

(2) 관처일 이후 조합원입주권을 취득한 경우

- 입주권을 취득한 날로부터 3년 이내에 양도를 하거나(일시적 1세대 2주택과 동일)
- 준공 후 3년 이내 APT로 이사 가서 1년 이상 계속 거주하고 3년 이내 종전주택을 양도한 경우도 비과세가 적용됨

방배5구역 조합원 부동산 거래 시 주의할 사항

양도할 경우 보유기간 계산 주의해야 할 조합원

○ 종전부동산 다가구 주택 소유자

· 다가구요건에 충족되지 않을 경우 종전주택이 공동주택으로 취급될 수 있음

- 공동주택으로 취급될 경우 비과세 요건은 1가구를 제외한 나머지 가구는 준공일로부터 기산됨

- 다가구요건은 3개층 이하, 19가구 이하, 660m² 이하임

○ 나대지나 상가 소유자

· 준공일로부터 주택 보유기간이 계산되므로 양도하기 전에 반드시 단기양도 중과세 여부를 검토 받을 것

방배5구역 조합원 부동산 거래 시 주의할 사항

양도할 경우 보유기간 계산 주의해야 할 조합원

○ 관처일로부터 준공일 이전에 조합원입주권 상태에서 상속, 증여, 매매된 경우

· 아파트 보유 기간 계산은 준공일로부터 기산됨

○ 종전주택 소유자인 원조합원이 분담금을 납부한 경우로서 부수토지가 증가한 경우

· 비과세 요건 및 세율 보유기간 계산 시 준공일로부터 기산됨

○ 겸용주택 소유자

· 양도가액이 12억원 이상일 경우 주택에 대해서만 종전주택 소유기간이 통산되고,
주택이외의 면적은 준공일로부터 보유기간이 계산됨

청산금에 대한 조세문제

✨ 청산금의 개념

- 종전부동산의 평가액(권리가액)과 신축아파트의 분양가액이 일치하지 않을 경우 청산금 발생
- 권리가액이 분양가액보다 클 경우 청산금을 지급받음 (권리가액 > 분양가액)
- 권리가액이 분양가액보다 작을 경우 청산금을 납부함 (권리가액 < 분양가액)

✨ 청산금의 과세문제

- 조합원이 받은 청산금은 종전부동산의 일부에서 발생한 금전이므로 양도소득세 과세 대상임
- 1세대1주택으로 비과세 대상인 경우 청산금에 대해서는 비과세가 적용됨

  (권리가액이 12억원을 초과하는 경우 고가주택 양도차익 특례가 적용)
- 다주택자에 해당될 경우 중과세 규정이 적용됨

청산금에 대한 조세문제

소유권 이전고시(도정법 제86조)

◈ 이전고시 절차

준공인가 및 공사완료고시(시장 · 군수등) → 대지확정측량 및 토지분할(사업시행자)

→ 분양내용통지 및 소유권이전(사업시행자) → 이전고시(사업시행자)

→ 보고(사업시행자)

◈ 이전고시의 효과

대지 또는 건축물을 분양받을 자(조합원)는 사업시행자의 소유권이전고시가 있은 날의 다음 날에 그 대지 또는 건축물에 대한 소유권 취득

청산금에 대한 조세문제

입주권 및 청산금의 양도시기

구분		내용
조합원 입주권		매도인·매수인간의 잔금청산일
청산금 수령권 (분담금환급예정액)	사업시행자로부터 수령하는 경우 (기존)	소유권이전고시일의 다음 날 (재산세제과-35, 2020.01.14)
	매수인으로부터 수령하는 경우 (원조합원이 청산금수령액을 입주권과 함께 양도한 경우)	매도인·매수인간의 잔금 청산일 (조심2023서3442, 2023.05.08.)

청산금에 대한 조세문제

청산금의 1세대 1주택 비과세

(1) 1세대1주택 비과세 가능 여부

○ 재개발 및 재건축 조합원이 종전주택을 조합에 제공하고 청산금을 수령한 경우 1세대1주택 비과세 요건을 충족한 주택 및 부수토지에 대한 청산금은 양도소득세가 비과세 됨

(2) 비과세 요건 판단방법

구분	내용
보유주택 수	청산금의 양도일을 기준으로 판정
보유 및 거주기간	종전주택을 조합에 제공한 시점(관리처분계획인가일)을 기준으로 판정
고가주택	고가주택 해당 여부를 판단하는 기준은 청산금의 양도일 현제 법령에 의하고, 고가주택의 가액기준은 종전 부동산의 권리가액과 비교함

청산금에 대한 조세문제

조합원입주권 양도 시 청산금에 대한 판단 (조세심판원과 비교)

구분	기존	조세심판원
납세의무자	원조합원	원조합원
양도시기	소유권이전고시일 다음날	매도인·매수인간의 잔금청산일
비과세 적용 시 고가주택의 판단	관리처분일 종전주택 평가액 = 권리가액	입주권양도대가 + 분담금환급예정액 = 총 양도가액
장기보유특별공제 소득세법 95조 표2	취득일 ~ 양도일	취득일 ~ 관리처분계획인가일

※ 승계조합원이 청산금 수령한 경우 추후 신규주택 양도할 경우, 취득가액에서 청산금 수령분을 차감한다는 예규는 아직 없음

제4장

1+1 조합원입주권

1+1 조합원입주권

도시 및 주거환경정비법 제76조 제1항 제7호 라목

종전주택 가격(감정가액)의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있다.
이 중 1주택은 주거전용면적을 60제곱미터 이하로 한다.

▣ 유의사항

○ 다만, 60제곱미터 이하로 공급받은 1주택은 이전 고시일 다음날부터 3년이 지나기 전에는 주택을 전매할 수 없다 (상속의 경우 제외)

○ (1+1)조합원입주권 상태로 매도할 경우 일괄 매도 해야 함

비과세 등 특례 적용

조합원입주권(1+1)을 동시 양도 시 비과세

▢ 두 입주권 중 선양도 조합원입주권은 과세,

양도자가 선택한 1세대 1입주자 비과세 요건 충족한 입주권은 비과세 가능

1주택자가 (1+1) 입주권 취득 후 종전주택 양도 시

▢ 비과세를 적용 받을 수 없음

▢ 따라서 종전주택을 관리처분계획인가 전 양도해야 함

비과세 등 특례 적용

1주택자가 (1+1) 조합원 입주권 준공 후 종전주택 양도한 경우

▢ 1주택 보유자가 (1+1)입주권 취득해서 준공된 2개의 신규주택을 취득한 경우,

→ 종전주택 양도 시 비과세를 적용 받을 수 없음

1주택자가 사업시행인가 후 대체주택을 취득한 후, (1+1)조합원 입주권을 취득한 경우

▢ 대체주택 요건을 충족(사업시행인가 후 취득, 1년 이상 거주, 준공 후 3년 이내 입주 등)

하였더라도 대체주택 비과세를 적용 받을 수 없음

1+1 조합원입주권

(1+1) 공동소유 입주권을 준공 후 단독소유한 경우

▫ 공유 중이던 주택이 재건축되어 2채의 신축주택을 분양 받은 후,

지분교환으로 서로 1채씩 단독소유로 지분 정리 시 공유물 분할에 해당하므로

양도소득세 과세 대상에 해당되지 아니함(기재부 재산-849, 2021.9.28.)

▫ 상호지분 청산 시 시가차액에 관한 정산분은 과세대상 해당함

· 유상인 경우 양도소득세가 무상인 경우 증여세가 과세됨.

▫ 사례) 1/2씩 공유지분자가 1(34평)+1(25평) 신청:

준공 후 각 1주택으로 지분 정리 시, 34평형 소유자가 25평형 소유자에게 시가차액을 정산지급한 경우

해당 금액은 양도소득세가 과세됨.

1+1 조합원입주권

취득가액 및 장기보유특별공제(기획재정부 재산세제과-627(2023.5.2.))

○ 2개의 조합원입주권으로 취득한 주택의 취득가액

□ 구주택의 취득가액을 면적이 큰 주택에 우선 안분하고,

잔여금액은 재건축 사업 시 평가액으로 안분한 가액과 분담금의 합계액으로 나눈 금액으로 안분함

	B주택	C주택
취득가액	$2억원 \times \frac{5.5억}{5.7억} = 1.92억$	① $2억원 \times \frac{0.2억}{5.7억} = 0.08억$ ② 청산금 납부 : 4.8억
장기보유특별공제 기산일	종전주택 취득일	①기존주택분 : 종전주택 취득일 ② 청산금납부분 : 관리처분계획 인가일

○ A주택 취득가액 : 2억원

○ A주택 평가액(권리가액) : 5.7억원

○ 1+1 조합원입주권 분양신청 내역

(1) B주택 분양가액(84㎡) : 5.5억원

(2) C주택 분양가액(59㎡) : 5억원

제5장

취득세·보유세·증여세 및 그 밖의 이슈

주택임대사업자

임대등록 말소자의 세제 혜택

구분	자동말소	자진말소	직권말소
거주주택 비과세 특례 (소령 155조 20항)	5년 이내 양도 시 비과세 특례	좌동	말소 후 양도 시 특례 배제
다주택자 중과세 배제 (소령 167의 3②)	중과세 배제	1년 이내 양도 시 중과세 배제	중과세 적용
말소 후 종부세 합산배제 여부	종부세 합산 과세	종부세 합산 과세	종부세 합산 과세
장기임대주택 장특공제 (조특법 97의 3)	8년 의무기간 충족 간주	적용 배제	적용 배제
장기임대주택 감면 (조특법 97조의 5)	적용 배제	적용 배제	적용 배제

❋ 말소 구분

▢ 자동말소 : 단기임대주택,장기일반임대주택 중 아파트 의무임대기간 종료된 주택

▢ 자진말소 : 임대사업자가 폐지된 임대주택 중 의무임대기간 ½ 경과한 후 자진하여 임대등록을 말소한 경우

▢ 직권말소 : 재개발 및 재건축사업으로 임대주택이 멸실되어 직권으로 말소한 경우

취득세

▢ 취득세 중과세 적용 시 조합원입주권 주택 수 포함

- 2020.08.12. 이후 취득한 조합원 입주권

▢ 조합원입주권 취득 시 세율

- 일반 부동산세율

▢ 신축아파트 준공 시

- 원시 취득세율

▢ 일시적 1세대2주택 중과세 배제

종합부동산세

□ 관리처분계획인가일 이후 멸실 전 주택

- 주택에 해당하여 종합부동산세 과세 대상

□ 멸실 후 공사기간

- 분리과세되므로 종합부동산세 과세 제외

증여세

▢ 증여시기 제한

• 투기과열지구 내 관리처분계획인가일(재개발)·조합설립인가일(재건축)부터 이전고시일까지

▢ 증여재산 평가

• 관리처분계획인가일 전

- 공동주택 : 감정가액 또는 매매사례가액
- 다가구주택,단독주택 : 개별주택가격 또는 감정가액
- 일반부동산 : 기준시가 또는 감정가액

• 관리처분계획인가일 ~ 준공일

- 감정가액 → 매매사례가액 → 권리가액

• 준공 후 신축아파트

- 감정가액 또는 매매사례가액

증여세

입주권 증여가 준공 전에 유리한 경우

○ 증여가액 평가

▫ 입주권은 프리미엄이 정상화되기 전 감정가액으로 평가할 수 있으나 준공 후는 매매사례가액 등이 있어서 정상 시가대로 평가됨

○ 취득세 폭탄회피

▫ 입주권 증여는 4.0%(토지분 취득세율)이 적용되지만 준공 후에는 주택 증여로 12.4~13.4% 상승할 수 있음

○ 등기지연 리스크 해지

▫ 재건축은 준공 후 보존등기까지 1~2년 걸림, 이 기간 동안은 증여등기가 이행되지 않음

증여시기 지연으로 집값이 상승할 경우 증여가액이 커짐

○ 조합원지위 승계문제

▫ 준공 후에는 원칙적으로 조합원지위 승계가 더 까다로울 수 있음.

감사합니다

세무법인다솔

대표전화 02-550-2000

E-mail dasoltax@hanmail.net

상담신청 바로가기

다솔세무TV 바로가기